

1519181-93.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... mão direita. Nunca tinha visto o autor do roubo. Nenhum dos seus bens foi recuperado. Descreveu o autor e reconheceu o réu, em juízo, como um dos autores do roubo (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). O policial civil Matheus Santos Ribeiro de Oliveira afirmou, em suma, que nada sabe sobre os fatos. Participou do reconhecimento pessoal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1519181-93.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519181-93.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2139017/2019 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 3053984 - 97º D.P.

AMERICANOPOLIS, 1556/19/235 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS, 2139017 - 97º D.P.

AMERICANOPOLIS, 1556/19/235 - 97º D.P. AMERICANOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

03 INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

ADRIANO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª A, inciso I do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 09 de abril de 2019, por

volta das 06h15min, na Rua Brasilina Fonseca, 410, Jabaquara, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de propósitos e desígnios com indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma mochila contendo diversos objetos e um aparelho celular, marca Motorola, modelo Z2 Play, pertencentes a vítima Alexandre Estevam de Souza (fls. 31/32).

O réu foi preso em flagrante (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 71/75).

A denúncia foi recebida (fls. 49/51), o réu foi citado (fls. 65) e ofertaram defesa escrita (fls. 67/68), sendo ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 69). Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogados os acusados (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Em debates, o representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena base no mínimo legal, o afastamento da majorante da arma de fogo, aplicação do artigo 68 do Código Penal, fixando-se regime inicial diverso do fechado e concedendo-se direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A subtração dos bens descritos na denúncia restou provada pela prova oral produzida, a qual ainda demonstrou o emprego de grave ameaça, além da autoria delitiva.

O réu negou a prática do delito. Disse ter sido conduzido até a delegacia e a delegada disse que iria "lhe jogar" todos os assaltos ocorrido na região. Nada sabe o crime em questão. Não conhece a delegada mencionada e nem a testemunha (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando suas versões com as demais provas do processo, conclui-se que não apresentam qualquer embasamento probatório.

A vítima Alexandre Estevam de Souza narrou, em suma, que saiu a pé de casa, quando desceu um indivíduo armado de uma carro prata, pegou sua mochila e celular, entrou novamente no carro, onde havia mais duas pessoas. Informou a polícia, que o chamou cerca de um mês depois para reconhecimento. Na delegacia, reconheceu pessoalmente a pessoa que o abordou, o qual tinha uma tatuagem na mão direita. Nunca tinha visto o autor do roubo. Nenhum dos seus bens foi recuperado. Descreveu o autor e reconheceu o réu, em juízo, como um dos autores do roubo (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial civil Matheus Santos Ribeiro de Oliveira afirmou, em suma, que nada sabe sobre os fatos. Participou do reconhecimento pessoal, mas não se lembra do ato. Disse que o réu foi reconhecido por foto e pessoalmente pela vítima (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Assim, presentes se encontram os elementos do tipo penal para a configuração dos crimes de roubo.

A prova oral, colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi firme em apontar o réu como o autor do roubo.

No tocante à causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A inciso I do Código Penal, alterando entendimento anterior, restou a mesma caracterizada, pois a ofendida foi categórica ao narrar o emprego de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-la. Houve, como se nota, efetivo uso da arma para a prática do crime, como requer o tipo legal, uma vez que ela foi utilizada para atemorizar e intimidar a vítima.

Sob esse aspecto, alterando entendimento anterior como acima mencionado, o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou realização de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou inconteste pelas demais provas produzidas no processo. Esse entendimento tem sido

acolhido, majoritariamente, pela jurisprudência.
Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“ROUBO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração mediante grave ameaça de um bens da vítima. ROUBO – autoria – confissão judicial – validade – declaração de vítima que reconheceu o apelante na fase policial e ratificou tal reconhecimento em juízo – validade – depoimento policial confirmando as declarações da vítima e a apreensão da res furtiva em poder do réu – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento, cessada violência ou grave ameaça – validade – indicação pela prova oral. CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA – indicação pela prova oral – desnecessidade de perícia e apreensão da arma de fogo. PENAS – base no mínimo – manutenção, ausente recurso ministerial – segunda fase – confissão judicial – não diminuição – pena que não poderá ficar aquém do mínimo -terceira fase – concurso de agentes e emprego de arma de fogo – aumento da pena – reprimenda mantida. REGIME – fechado – manutenção – improvimento ao recurso defensivo. (TJ-SP - APR: 00118073920148260127 SP 0011807-39.2014.8.26.0127, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 12/09/2019, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifo nosso)”.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido. (STJ – HC: 560960 SP 2020/0031595-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 15/06/2020) (grifo nosso)”.

No tocante à majorante do delito relativa ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, esta também restou nitidamente

comprovada no encarte processual, eis que demonstrado que o delito foi praticado por três indivíduos.

Destarte, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, verifica-se que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 45/47- proc 0001439-62.2015.8.26.0635- 25^a Vara Criminal). Assim majoro a pena em 1/4, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, eis que o acusado é reincidente (fls. 45/47- proc 0047705-19.2015.8.26.0050- 6^a Vara Criminal). Por outro lado, ausentes atenuantes. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. Assim, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, aplico a causa prevista no artigo 157, §2º A, inciso I do Código Penal, aumentando a pena em 2/3 e fixando-a em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ausente causa de diminuição da pena.

Diante da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena (art. 33, §§2º e 3º do CP). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não só pela quantidade da pena aplicada, mas também porque o delito foi praticado mediante grave ameaça e o réu é reincidente específico (artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal).

O valor do dia multa fica fixado no mínimo diário, por ausência de elementos que amparem sua majoração.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar o acusado ADRIANO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º A, inciso I do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no patamar fixado. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu solto ao processo, não sobrevivendo elementos que amparassem a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA